

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Falsificação de Documento Particular (art. 298 do CP)

Veja como o crime de “FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR” está tipificado no Código Penal:

Falsificação de documento particular

Art. 298 - Falsificar, no todo ou em parte, documento particular ou alterar documento particular verdadeiro:

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa.

Falsificação de cartão Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, **equipara-se a documento particular o cartão de crédito ou débito.**

É simples.

Pune-se quem **FALSIFICAR DOCUMENTO PARTICULAR.**

Ou ainda quem **ALTERAR DOCUMENTO PARTICULAR VERDADEIRO.**

DOCUMENTO PARTICULAR é aquele que não é público. Parece óbvio, mas realmente é a definição de documento particular se dá dessa forma, **POR EXCLUSÃO.**

Em 2012, o Código Penal foi atualizado para **EQUIPARAR CARTÃO DE CRÉDITO OU DE DÉBITO à DOCUMENTO PARTICULAR.**

Para ser crime, a FALSIFICAÇÃO ou ALTERAÇÃO não pode ser GROSSEIRA, ou seja, tem que ser apta a “enganar” alguém.

Pune-se quem age com DOLO, ou seja, quem tenha a vontade livre e consciente de praticar as citadas condutas.

É isso.

Saudações.

Professor RAFAEL ALBINO.

Porque pela graça sois salvos, por meio da fé; e isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8

Resumo

FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR

Falsificação de documento particular

Art. 298 - Falsificar, no todo ou em parte, documento particular ou alterar documento particular verdadeiro:

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa.

Falsificação de cartão

*Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, **equipara-se a documento particular o cartão de crédito ou débito.***

Pune-se quem:

- **FALSIFICAR DOCUMENTO PARTICULAR.**
- **ALTERAR DOCUMENTO PARTICULAR VERDADEIRO.**

DOCUMENTO PARTICULAR é aquele que não é público. Definição de documento particular se dá dessa forma, **POR EXCLUSÃO.**

EQUIPARAR CARTÃO DE CRÉDITO OU DE DÉBITO à DOCUMENTO PARTICULAR.

Para ser crime, a FALSIFICAÇÃO ou ALTERAÇÃO não pode ser GROSSEIRA, ou seja, tem que ser apta a “enganar” alguém.

Pune-se quem age com DOLO, ou seja, quem tenha a vontade livre e consciente de praticar as citadas condutas.

Saudações.

Rafael Albino.

Texto: Professor(a) Rafael Perez Albino

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
